ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Ruoli e accertamenti tecnici nel penale e nel civile

Michele Ferrazzano

Civile

La parte processuale

- **Come definirla**

centro di imputazione degli interessi, dotato di poteri, facoltà, diritti e doveri

- **Come ricavarla**

di solito, le attribuzioni processuali derivano da situazioni sostanziali che hanno rilevanza giuridica

es.: Tizio promette di vendere un bene a Caio, che tuttavia non lo paga, diventando quindi creditore di Caio

- **Come distinguerla**

necessaria: non può non esserci, nel senso che la sua presenza è indispensabile perché ci sia un processo

eventuale: può mancare, posto che la sua assenza non determina l'impossibilità di celebrare un processo

- **privata**: cittadini, aziende…
- **pubblica**: espressione del potere statale

Le parti del processo civile (private)

- **ATTORE**

parte che avvia il processo civile, che “agisce” in giudizio, chiamando un’altra parte al processo (attore deriva da ago, agis, actum, agĕre)

- **CONVENUTO**

parte che si difende dall’altrui chiamata in giudizio

negando/contestando addebito, oppure avanzando a sua volta richiesta all’attore

→ in tal caso agisce in riconvenzionale

Tizio cita in giudizio Caio lamentando il mancato pagamento di una fornitura di alcuni prodotti. Caio si difende rilevando non solo che la fornitura è stata pagata, ma chiedendo il risarcimento dei danni provocati da alcuni esemplari dei prodotti

Le parti del processo civile (private): denominazioni

- Le parti processuali sono chiamate:
- **attore**/**convenuto** nel processo ordinario di cognizione
- **ricorrente/resistente** nei procedimenti speciali
- **resistente/opponente** nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo

* occorre sempre – per agire/resistere in giudizio – avervi interesse (= essere titolari di una posizione giuridica soggettiva)

**se c'è sempre un attore (= colui che "agisce"), può non esserci un convenuto (= colui che si difende), perché resta contumace: in questo caso non c'è nomina di difensore d'ufficio (perché non è in gioco la libertà della persona)

Le parti del processo civile (pubbliche)

I. **GIUDICE** (singolo/collegiale) -> chiamato a dirimere la controversia sulla base di alcuni principi, tra cui:

- applicazione legge
- decisione in base a quanto le parti affermano e dimostrano -> utilizzo di tutte e soltanto le prove presenti nel processo
- corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti ed il merito della decisione -> divieto del giudice di pronunciarsi su questioni ultronee (= se Tizio cita in giudizio Caio per il mancato pagamento della fornitura di alcuni prodotti, il giudice non può decidere anche su un ulteriore debito eventualmente esistente tra le medesime parti, se nessuno lo invoca nel processo, dandone prova)

II. **PUBBLICO MINISTERO (**eventuale)

Le parti del processo civile (difensori e CTP/U)

- **Chi sono**: soggetti con competenze tecniche specifiche
- **A cosa servono**: agevolano le parti nella loro istanza di giustizia
- Come si differenziano:
    - **necessari**: difensori, la cui attività è imprescindibile per l'avvio/prosecuzione del processo
    - **facoltativi**: la loro assenza non pregiudica l'avvio/prosecuzione del processo
- **Il difensore:**
  - può non esserci soltanto in cause davanti al giudice di pace di valore esiguo
  - è obbligatorio in tutte le altre ipotesi se la parte decide di agire/resistere in giudizio => ciascuna parte può restare inerte, ma se vuole prendere parte al processo è obbligatoria l'assistenza tecnica del difensore

- Il **consulente tecnico di parte** (=esperto in un settore scientifico specifico, che affianca le parti nell'analisi, confronto, approfondimento dei fatti e delle loro circostanze, nonché nell'elaborazione della strategia difensiva) [medico-legale che, con l'esame clinico, stabilisce l'entità delle lesioni permanenti residuate a seguito di un sinistro stradale]
  - **Attenzione!** La nomina di un consulente di parte non è obbligatoria, ma facoltativa ed utile (talvolta decisiva!)
  - **Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)**, se coadiuva le parti processuali private
  - **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)**, se coadiuva il giudice

Vicende comuni alle parti processuali

- **Giudice (e P.M.)** ha **l'obbligo di astensione dal giudicare la vicenda processuale in determinate circostanze** (per es., rapporti di familiarità-amicizia/inimicizia con una delle parti del processo, interesse, anche solo personale, nella vicenda), ovvero quando ciò risulti opportuno => se non lo fanno, le parti possono ricusarle (= eccepire la presenza di una di quelle circostanze che rendevano obbligatoria l'astensione)

- **Difensore/C.T.P.-C.T.U. ha obbligo deontologico di astenersi** anche solo in presenza di ragioni di opportunità, oltre che per le ragioni valide per Giudice (e P.M.) => se non lo fa, le parti possono eccepire l'incompatibilità e ricusare (soltanto) il C.T.U.

Domanda: I C.T.P. sono ricusabili?

No, perché assistono tecnicamente le parti private

Vicende comuni alle parti processuali: l’astensione

Attenzione! E’ opportuno astenersi, per il C.T.P., anche in queste situazioni:

- aver partecipato, in un ruolo opposto, in un processo vertente sulle stesse circostanze di fatto e diritto coinvolgenti le medesime persone
  - tecnico che è stato C.T.U. in primo grado deve astenersi dal prendere l’incarico di assistenza tecnica in appello se conferitogli dall’attore o dal convenuto
- essersi sommariamente espresso, in termini professionali, sulla vicenda sottoposta al suo esame, salvo in questo caso espressa informazione della parte processuale che gli conferisce in seguito l’incarico e previa autorizzazione dalla parte che per prima lo ha cercato
  - tecnico contattato inizialmente dall’attore, può assumere la difesa del convenuto in relazione a quel processo, solo dietro informazione all’assistito ed autorizzazione dell’attore

Situazioni in cui il Perito / C.T. deve astenersi

I Consulenti Tecnici di Parte ed i Periti spesso non sono iscritti ad un Ordine di appartenenza, né ad un Albo professionale (a parte Albo del Tribunale). Spesso, non hanno nemmeno un Codice Deontologico da osservare (come gli avvocati, medici): ciò non vuol dire, tuttavia, che non debbano rispettare regole di

LEALTA'

CORRETTEZZA

TRASPARENZA

BUONA FEDE

verso tutte le parti del processo.

Ovvero reputazione professionale, accanto alla competenza, come vera carta di successo del C.T.

Gli accertamenti tecnici nel processo civile

- **Cosa sono**: Tutte quelle attività compiute attraverso l’ausilio di personale tecnico specializzato o di particolari macchinari e volte a fare conoscere tutto ciò che esula dalle normali conoscenze umane e che è necessario per la formazione dell’opinione del giudice
- Il Giudice nomina un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti
- Al consulente che accetta l'incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta
- **Tipologia:**
  - CTU
  - CTP

L’accertamento tecnico preventivo (ATP): Istanza

- è un procedimento cautelare disciplinato all’art. 696 c.p.c.: dispone che, nel caso in cui si verifichino condizioni di urgenza (per esempio la possibilità di cambiamento dei luoghi, il pericolo di alterazione o deperimento delle prove), i soggetti interessati a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose possono chiedere che venga disposto un accertamento tecnico preventivo
- A tale disposto, la L. n. 80/2005 ha aggiunto che l’accertamento tecnico, se ne ricorre l’urgenza può essere disposto «anche sulla persona dell’istante e, se questi vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta»*

L’accertamento tecnico preventivo (ATP): Istanza

- **Come richiedere un ATP**
- verifica esistenza dei presupposti tecnici per procedere (quali ad esempio la sussistenza di vizi e difetti gravi in un edificio, la non corrispondenza a norme di legge o di settore, o alla regola dell’arte, la violazione di capitolati d’appalto ecc.), e della sussistenza tecnica dei danni
- all’istruzione della pratica per procedere con un’istanza di ATP
- ricorso per ATP: vengono enunciati i motivi del ricorso stesso, adducendo gli aspetti tecnici contestati ed i danni subiti, indicando, altresì, oltre alle ragioni giustificanti l’urgenza, anche i motivi della domanda di merito cui l’atto è finalizzato, in difetto l’istanza può essere dichiarata inammissibile
- l’Avvocato deposita il ricorso avanti il Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte
- Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, mediante ordinanza non impugnabile, nomina un consulente tecnico d’ufficio, il CTU, e stabilisce la data in cui il consulente e le parti debbano comparire. In tale occasione, verranno individuati anche i quesiti tecnici, in base ai quali, il CTU dovrà esprimersi.

L’accertamento tecnico preventivo (ATP): l’accertamento

- instaurato il contraddittorio ed affidato all’esperto l’incarico, il procedimento non prevede alcuna udienza per la discussione e l’acquisizione dell’elaborato peritale
- il consulente tecnico d’ufficio, una volta prestato giuramento, dovrà redigere una relazione tecnica alla luce del sopralluogo effettuato che dovrà avvenire, obbligatoriamente, in presenza del consulente tecnico di parte
- il termine per il deposito della relazione verrà stabilito dal giudice
- nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento
- il procedimento di ATP si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti

La CTU

- **Status del consulente tecnico**: è quel soggetto, fornito di specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o umanistiche in campi del sapere umano diversi da quello giuridico, che, in virtù di tale preparazione specifica, viene chiamato ad integrare le conoscenze del giudice allorché per la risoluzione della causa siano necessarie cognizioni in specifiche materie che trascendono quelle dell'uomo medio e che il giudice stesso non conosce né è tenuto a conoscere
- La consulenza tecnica è ammessa con **ordinanza del giudice istruttore** in cui viene indicata la persona del consulente e l'udienza in cui egli sarà chiamato ad assumere l'incarico. L'ordinanza è sempre suscettibile di revoca
- Sono desumibili dal disposto degli artt. 61, 62 e 194 c.p.c. **tre tipi di consulenza tecnica**: consulenza conferita dal giudice per l'assistenza lungo tutto il processo mediante partecipazione alle udienze e assistenza al giudice istruttore; - espletamento dell'incarico in presenza del giudice istruttore - espletamento dell'incarico da solo*

*Il primo ed il secondo tipo sono di assai rara verificazione; il terzo è l'ipotesi più frequente

La CTU

- **Assunzione dell'incarico**: all'udienza stabilita, il consulente, presta il giuramento previsto dall'art. 193 c.p.c.
- La CTU, **non** è qualificabile come **mezzo di prova in senso proprio** (perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti): è quindi sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può:
  - affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (**consulente deducente**)
  - affidare al consulente l'incarico di accertare i fatti stessi (**consulente percipiente**)
    - questo tipo di consulenza può a volte costituire, al pari di un'ispezione, una vera e propria fonte di prova

La CTU

- Le valutazione del CTU non sono vincolanti, ma il giudice può disattenderle soltanto dopo una motivata e scritta valutazione critica, indicando gli elementi che egli ritiene erronei
- **In sintesi**:
  - l'esperimento della CTU rimane subordinato e condizionato all'Onere della Prova gravante sulle parti processuali, e quindi l'indagine peritale deve avere ad oggetto sempre i fatti prospettati dalle parti e non può essere rivolta alla ricerca di ulteriori elementi di fatto (eccettuati i fatti c.d. accessori acquisibili dal CTU con gli strumenti riconosciuti dall' art. 194 c.p.c.)
  - è subordinato e condizionato ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio*

CTU e CTP

Il **CTU**.:

- è l' «occhio tecnico» del giudice
- aiuta ma non decide
- anche quando decide, lo fa sempre in funzione della regola di diritto che il giudice applica
- può avere un ruolo decisivo, ma mai totalizzante [deve saper stare al suo posto!]
- deve bene e fedelmente adempiere all'incarico conferitogli, rispondendo puntualmente al quesito* formulatogli dal giudice

* cosa il CTU deve cercare/descrivere/analizzare

Ed il **CTP.**?:

- è l' «occhio tecnico» della parte
- aiuta la parte nella definizione delle sue richieste/eccezioni
- può svolgere osservazioni sul quesito formulato dal giudice al CTU
- può svolgere osservazioni critiche alla relazione del CTU
- può avere un ruolo decisivo, ma mai totalizzante [deve saper stare al suo posto!]
- deve correttamente e lealmente adempiere all'incarico conferitogli, contribuendo alla difesa tecnica della parte in un clima di correttezza, collaborazione e lealtà

Ammissione della consulenza tecnica e nomina del consulente

- La nomina del consulente tecnico di ufficio rientra fra i **poteri esclusivi e discrezionali del giudice**. Quindi, anche quando la perizia d'ufficio viene sollecitata dalle parti (come solitamente accade negli atti introduttivi del giudizio o in sede di memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c.) il ricorso a tale istituto rimane sottoposto alla valutazione discrezionale del giudice di merito che, nel provvedimento di ammissione, deve sinteticamente riferire le motivazioni che hanno ispirato l'utilizzo di tale mezzo istruttorio
- Ai sensi dell'art.22 c.p.c., il giudice opera la scelta dell'ausiliario normalmente fra i periti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici conservato presso il tribunale*
- **Riforma L.69/09** ha introdotto un ulteriore strumento di vigilanza all'art. 23 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile:

*Sulla scorta di una consolidata giurisprudenza occorre però sottolineare che il Giudice non è tenuto in modo vincolante ad operare una scelta esclusivamente sulla base del suddetto albo. Egli può infatti nominare un consulente iscritto nell'albo di un tribunale diverso rispetto a quello ove è radicata la causa ,o addirittura può scegliere un perito non iscritto in alcun albo

Ammissione della consulenza tecnica e nomina del consulente

Art. 23 c.p.c. **Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi**. «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici»